

Resumen Ejecutivo: Plan de Comercializadora en Florida

Este documento presenta un resumen ejecutivo de los hallazgos clave y los borradores de documentos legales para la constitución y operación de una comercializadora de oro, piedras preciosas y commodities (café y alimentos básicos) en Miami, Florida, con un enfoque en la optimización de recursos y el uso de IA.

1. Plan de Negocio y Estrategia Operativa

El plan de negocio se centra en una cadena de valor que va desde un proveedor en Colombia hasta una LLC en EE.UU. que representa la marca, establece relaciones con compradores norteamericanos y estructura contratos y cobros. El objetivo de remuneración es una participación del 3% sobre el valor comercializado. La estrategia operativa busca minimizar costos y riesgos mediante roles contractuales claros, gestión de marca y licencias, flujo documental alineado con pagos, cumplimiento de normativas AML/KYC, y un gobierno societario robusto. Se enfatiza la conciliación mensual del margen y la eficiencia en el flujo de operaciones.

2. Requisitos Legales y Regulatorios Clave

2.1. Constitución de la LLC en Florida

La empresa se constituirá como una **Limited Liability Company (LLC)** en Florida. Los documentos esenciales incluyen los **Articles of Organization** (presentados ante Sunbiz, la División de Corporaciones de Florida) y un **Operating Agreement** detallado. Es crucial designar un agente registrado con dirección física en Florida.

2.2. Regulaciones Específicas por Tipo de Producto

- **Oro y Piedras Preciosas:**
 - **FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network):** Si la LLC compra y vende más de \$50,000 anuales en metales, piedras o joyas preciosas, debe implementar un programa **Anti-Money Laundering (AML)**. Este programa debe incluir políticas y procedimientos escritos, un oficial de cumplimiento, capacitación continua y auditorías independientes. Además, la LLC estará sujeta a los requisitos de reporte de **Beneficial Ownership Information (BOI)** a FinCEN.
 - **Estatutos de Florida (Capítulo 538):** La LLC deberá registrarse como **Secondhand Dealer** ante el Departamento de Revenue de Florida si adquiere metales preciosos de individuos. Esto implica requisitos de huellas dactilares, fotos, registro detallado

de transacciones y un período de retención de la mercancía. Es importante destacar que las ventas de lingotes de oro, plata y platino están exentas del impuesto sobre las ventas en Florida desde agosto de 2025.

- **Commodities (Café y Alimentos Básicos):**
 - **FDACS (Florida Department of Agriculture and Consumer Services):** Si la LLC maneja, almacena o vende café y alimentos básicos, requerirá un **Food Establishment Permit**. El tipo específico de permiso dependerá de la naturaleza exacta de las actividades (por ejemplo, si hay procesamiento o solo distribución).

3. Mejores Prácticas para Documentos Legales

3.1. Operating Agreement (Minuta LLC)

El Operating Agreement es fundamental para definir la estructura interna y las relaciones entre los socios. Las mejores prácticas sugieren incluir:

- **Aportaciones de Capital:** Claridad sobre las contribuciones iniciales de cada socio.
- **Distribución de Ganancias y Pérdidas:** Detallar cómo se asignarán y distribuirán las utilidades, con especial atención al 3% de margen objetivo.
- **Gestión:** Dada la estructura de dos personas al mando, se recomienda una estructura "Manager-managed" para centralizar la toma de decisiones operativas.
- **Retenciones Fiscales para Socios Extranjeros:** Cláusulas explícitas sobre la retención y remisión de impuestos federales y estatales (Sección 1446 del IRC) para socios no estadounidenses.
- **Resolución de Disputas:** Establecer el arbitraje en Miami, Florida, como mecanismo preferente.
- **Cláusulas de Buy-Sell:** Procedimientos claros para la salida o transferencia de intereses de los socios.

3.2. Private Representation Agreement (Acuerdo de Representación Privado)

Este acuerdo entre el proveedor colombiano (Principal) y la LLC de Florida (Agente) debe ser preciso y cubrir:

- **Alcance de la Autoridad:** Definir si la LLC actúa como agente (negocia pero no vincula al Principal) o como vendedor. El plan sugiere un rol de representación para la LLC.
- **Estructura de Comisión:** Detallar el cálculo del 3% sobre el valor neto de las ventas, especificando la base de referencia (ej. precio LBMA para oro) y la frecuencia de pago.

- **Exclusividad:** Si la LLC será el único representante en el Territorio de EE.UU.
- **Confidencialidad y No Competencia:** Proteger la información sensible y evitar conflictos de interés.
- **Uso de IA y Datos:** Establecer la propiedad y el uso de los datos generados por las herramientas de IA en la operación.

4. Optimización de Operaciones con IA

La integración de la Inteligencia Artificial es clave para la optimización con recursos mínimos. Las herramientas de IA pueden ser utilizadas para:

- **Cumplimiento:** Automatización de la verificación KYC/AML y el monitoreo de transacciones.
- **Gestión de Precios:** Monitoreo en tiempo real de precios de mercado (ej. LBMA) y análisis predictivo.
- **Contratos:** Asistencia en la redacción y revisión de contratos.
- **Logística y Cadena de Suministro:** Optimización de inventarios, seguimiento de envíos y predicción de demanda.
- **Back-office:** Automatización de tareas administrativas y contables.

5. Próximos Pasos

Se han redactado borradores del Operating Agreement y del Private Representation Agreement. Estos documentos deben ser revisados por un abogado especializado en derecho corporativo y comercial internacional en Florida para asegurar su adecuación a las necesidades específicas de la empresa y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones vigentes.